

Sumilla: Recurso de apelación

Cuaderno: Principal

Escrito: 1

AL TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ernesto Alonso Cabral Mejía, con DNI N° 71313960, señalando domicilio real en [REDACTED] y [REDACTED] autorizando la notificación a la siguiente dirección electrónica: ronaldgamarra2002@yahoo.es, y celular número 999337574; ante usted me presento y como en Derecho mejor procede dice:

I. Petitorio

Al amparo de los literales c) y e) del artículo 11 del TUO de la Ley N° 27806¹, y del artículo 6 y del numeral 1 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1353², interpongo recurso de apelación contra la respuesta denegatoria emitida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a mi solicitud de acceso a la información pública con Código OTD/SG N°0000420337.

En vista de la vulneración a mi derecho fundamental a acceder a información pública, solicito que a través del presente recurso impugnatorio vuestra Sala disponga que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas me entregue la información requerida.

II. Cumplimiento de los requisitos de procedencia del recurso

Conforme al literal e) del artículo 11 del TUO de la Ley N° 27806 y al numeral 1 del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1353, el recurso de apelación procede en defensa del derecho fundamental de acceso a la información pública.

Asimismo, conforme al precedente administrativo de observancia obligatoria establecido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Resolución N°

¹ Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

² Decreto Legislativo N° 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses.

010300772020, recaída en el Expediente N° 00038-2020-JUS/TTAIP, respecto al literal e) del artículo 11 del TUO de la Ley N° 27806, “[e]l plazo para interponer el recurso de apelación frente a la denegatoria expresa de una solicitud de acceso a la información pública por parte de una entidad, es de quince (15) días hábiles”.

Así, ante la vulneración a mi derecho de acceso a la información pública, producida por la denegatoria expresa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a mi solicitud de acceso a la información pública, y al encontrarme dentro del plazo para cuestionar dicha vulneración ante el Tribunal de Transparencia, se cumplen los requisitos de procedencia del presente recurso de apelación.

III. Fundamentos de hecho

El 27 de diciembre de 2022 presenté al Ministerio del Interior la siguiente solicitud de acceso a la información pública, de manera concreta y clara:

“Copia de Directiva de planeamiento (directiva de nivel estratégico militar) y planes de operaciones y órdenes de operaciones, referidas en el artículo 4 del DS 003-2020-DE y emitidas en el marco del DS 143-2022-PCM, considerando incisos 45.7 y 45.8 del DS 003-2020-DE” (**Anexo 1**).

Mediante el Oficio N°00648-2022-MINDEF/SG-OAIP de fecha 28 de diciembre de 2022, el Ministerio de Defensa trasladó mi solicitud al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (**Anexo 2**), el cual, a través del Oficio N°152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023, denegó mi solicitud, sobre la base del Memorándum N°025 EMCCFFAA/D-3/DAI, al sostener que se trata de información secreta (**Anexo 1**).

IV. Fundamentos de derecho

El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental, reconocido en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que refiere que “[t]oda persona tiene derecho: (...) A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”.

Dicho derecho ha sido implementado a través del TUO de la Ley de Transparencia, cuyo artículo 7 refiere que “[t]oda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho”.

En relación con las obligaciones que este derecho impone al Estado, el primer párrafo del artículo 10 del TUO de la Ley de Transparencia señala que “[l]as entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentra en su posesión o bajo su control” (subrayado añadido).

Ahora bien, a efectos de garantizar la realización plena del derecho de acceso a la información pública, el artículo 3 del TUO de la Ley de Transparencia reconoce el Principio de Publicidad, al señalar que “[t]oda información que posea el Estado se presume pública (...)”. Acerca de este principio, el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 4 de la sentencia dictada en el Expediente N°05812-2006-HD/TC ha sostenido que “(...) un Estado social y democrático de Derecho se basa en el principio de publicidad (artículo 39 y 40 de la Constitución), según el cual los actos de los poderes públicos y la información que se halla bajo su custodia son susceptibles de ser conocidos por todos los ciudadanos. Excepcionalmente, el acceso a dicha información puede ser restringido siempre que se trate de tutelar otros bienes constitucionales, pero ello de[b]e ser realizado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.

Respecto a las denegatorias de acceso a información pública, el segundo párrafo del artículo 13 del TUO de la Ley de Transparencia establece que, en caso corresponda la aplicación del régimen de excepciones al derecho de acceso a la información pública, la entidad pública debe fundamentar debidamente su decisión en dicho régimen.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha señalado en el Fundamento Jurídico 29 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00005-2013-PI/TC que toda denegatoria a una solicitud de acceso a la información pública, que se deba a la aplicación del régimen de excepciones al derecho de acceso a la información pública, debe fundamentar su base legal, el fin legítimo que persigue, así como su idoneidad, necesidad y proporcionalidad:



ESTUDIO
ARBIZU & GAMARRA

“De lo antes expuesto, entre otras disposiciones constitucionales, se desprende que las excepciones que puedan ser reguladas por el legislador, para ser válidas deben cumplir las siguientes condiciones: i) deben estar previstas en la ley de forma expresa y estricta, no pudiendo quedar al libre arbitrio de cada entidad de la Administración Pública; ii) deben perseguir objetivos legítimos que estén indeliblemente unidos a la protección de un fin constitucional; iii) deben ser estrictamente necesarias lo que implica además elegir la medida menos restrictiva posible; y iv) deben ser proporcionales con el grado de restricción del derecho de acceso a la información pública, de modo que el grado de ventajas o satisfacción del fin constitucional que se quiere proteger con la excepción sea, por lo menos, mayor que el grado de desventajas o restricción del derecho de acceso a la información pública”.

Cabe agregar que el artículo 13 in fine del TUO de la Ley de Transparencia señala que “[s]i el requerimiento de información no hubiere sido satisfecho, la respuesta hubiere sido ambigua, no se hubieren cumplido las exigencias precedentes, se considerará que existió negativa en brindarla”.

En coherencia con lo anterior, **corresponde a toda entidad pública entregar la información que se encuentre en su poder o que tenga la obligación de contar** y, en caso no proceda su entrega, brindar de manera expresa, clara y precisa los motivos de la denegatoria. De aplicarse el régimen de excepciones, la entidad debe demostrar que se han cumplido con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Ahora bien, se advierte que, a través del Oficio N°152 CCFFAA/SG/UAIP, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas denegó la entrega de la información solicitada, alegando la aplicación del régimen de información secreta previsto en el artículo 15 del TUO de la Ley de Transparencia.

Al respecto, debe señalarse que solicito la directiva de planeamiento, los planes de operaciones y las órdenes de operaciones, los cuales fueron emitidos por las Fuerzas Armadas para conducir su accionar durante el Estado de Emergencia a nivel nacional declarado mediante Decreto Supremo N°143-2022-PCM. Conforme se advierte del artículo 1 de este decreto supremo, la participación de las Fuerzas Armadas consistió en brindar apoyo

en el mantenimiento del orden interno, a cargo de la Policía Nacional del Perú, ante los conflictos sociales registrados a partir del 7 de diciembre de 2022.

Al respecto, el numeral 4.2. del artículo 4 del Decreto Legislativo N°1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, refiere que una modalidad de intervención de las Fuerzas Armadas es la que está dirigida a brindar, en el marco de un Estado de Emergencia, apoyo a la Policía Nacional del Perú en el restablecimiento del orden interno ante situaciones de violencia distintas al escenario de un enfrentamiento armado con grupos hostiles.

El artículo 16 del citado decreto legislativo refiere, respecto a esta modalidad de intervención de las Fuerzas Armadas, que “Los principios rectores que rigen antes, durante y después del uso de la fuerza son los reconocidos por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (...)”. En ese sentido, dicho artículo recalca que el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas se sujeta a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Respecto al accionar de las Fuerzas Armadas en la modalidad de intervención antes citada, el numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1095, aprobado por Decreto Supremo N°003-2020-DE, **identifica una serie de instrumentos que guían el uso de la fuerza por parte del personal militar**³. El literal a) de dicho numeral sostiene que “(...) El JCCFFAA [Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas] emite la correspondiente directiva de planeamiento (directiva de nivel estratégico militar), la misma que es aprobada por la Autoridad Superior”. Agrega el literal b) de dicho numeral que el comandante de nivel operacional formula un plan de operaciones, el cual debe ser aprobado por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Añade el literal c) del mismo numeral que “Los comandantes de componente y comandantes de nivel táctico emiten planes de operaciones y órdenes de operaciones, según corresponda, los cuales son remitidos a su comando superior, para su aprobación”.

Como se advierte, en virtud del numeral 4.2 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1095, las Fuerzas Armadas emiten una directiva de planeamiento, planes de operaciones y órdenes de operaciones, cuando intervienen para brindar apoyo al control del orden interno, a cargo de la Policía Nacional del Perú, en una zona declarada Estado de

³ En adelante, Reglamento del Decreto Legislativo N°1095.

Emergencia. En tanto el Decreto Supremo N°143-2022-PCM, que declaró el Estado de Emergencia a nivel nacional, dispuso la participación de las Fuerzas Armadas para brindar apoyo en el restablecimiento del orden interno, se advierte que dicha entidad ha formulado estos instrumentos sobre uso de la fuerza.

Cabe indicar que el acceso a esta documentación contribuye a que la ciudadanía supervise que los instrumentos que determinaron el accionar militar de las Fuerzas Armadas en el Estado de Emergencia antes citado hayan sido formulados de manera respetuosa de los derechos humanos, y hayan enmarcado el uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

En relación con la importancia del control de la sociedad civil sobre la actuación de los servidores públicos en el Estado social y democrático de Derecho, el Tribunal Constitucional en los Fundamentos Jurídicos 8 y 9 de la sentencia recaída en el Expediente N°02814-2008-HD/TC, ha señalado que:

“(…) Uno de los elementos esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho es la responsabilidad de los funcionarios. **Ello implica una capacidad fiscalizadora importante por parte de la población a fin de controlar a los funcionarios y servidores públicos, idea central o nuclear del sistema democrático.** Esta responsabilidad de los funcionarios viene aparejada entonces con el principio de publicidad, en virtud del cual toda la información producida por el Estado es, prima facie, pública. Tal principio a su vez implica o exige necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a la documentación del Estado. Como ya se dijo en la STC 04912-2008-HD/TC, el tener acceso a los datos relativos al manejo de ‘la res pública resulta esencial para que exista una opinión pública verdaderamente libre que pueda fiscalizar adecuadamente la conducta de los gobernantes’” (fundamento 3).

(…) El principio de publicidad es propio de la cultura de la transparencia, cuyo extremo opuesto es la “cultura del secreto”, costumbre muy arraigada en la realidad de la Administración Pública de nuestro país. Esta llamada “cultura del secreto” supone (erróneamente) que la documentación sobre el funcionamiento de las instituciones públicas le pertenece al servidor público y que se debe evitar que tal información pueda ser develada y expuesta ante la opinión pública. Esta conducta antitética con la democracia constitucional se encuentra no obstante arraigada en numerosos empleados públicos, por lo que la lucha por desterrar tales prácticas se enmarca en un proceso que exige un cambio de paradigmas,

lo que resulta imposible tan solo con la emisión de una norma tan importante como lo es Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.º 27806). Se requiere también que tal paradigma se materialice y que el acceso a la información pública se concrete, esto es, hacer este derecho una práctica común y efectiva en el quehacer de la ciudadanía y la opinión pública. **Con ello se asegura un control mayor de la ciudadanía sobre la administración pública**” (subrayado añadido).

Además, el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 3 de la sentencia recaída en el Expediente N°07440-2005-HD/TC, ha señalado que la entrega de información pública a la población contribuye a que las entidades públicas tengan un mejor desempeño en el cumplimiento de sus funciones públicas:

“Un derecho como este nos permite monitorear y controlar la gestión pública, más aún cuando según el artículo 39 de la Norma Fundamental, **todos los funcionarios y servidores están al servicio de la nación** (...). La información pública es necesaria para la formación de la opinión y la construcción de un debate informado, lo cual redundará en la posibilidad de la participación ciudadana en los asuntos públicos y en el fomento de la transparencia en la gestión del Estado, **mejorando la calidad de sus instituciones y contribuyendo a su eficiencia**” (subrayado añadido).

Por consiguiente, la entrega de la información solicitada permite que la ciudadanía supervise que los instrumentos que rigieron el accionar militar de las Fuerzas Armadas en el Estado de Emergencia previsto en el Decreto Supremo N°143-2022-PCM hayan sido conformes a los parámetros que guían el uso de la fuerza.

Por otro lado, en relación con el régimen de información secreta, previsto en el artículo 15 del TUO de la Ley de Transparencia, invocado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, debe advertirse que **esta entidad no ha demostrado que se cumplen con las condiciones para limitar válidamente el derecho de acceso a la información pública, siguiendo los principios de razonabilidad y proporcionalidad**.

En efecto, esta entidad no ha precisado en cuál de los literales de los numerales 1 o 2 del artículo 15 del citado cuerpo normativo se sustenta la denegatoria a mi solicitud. Dichos literales son los supuestos específicos en los que la excepción debe basarse para ser válida.

En ese sentido, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha omitido demostrar que el rechazo a mi pedido se basa en una causal de excepción específica prevista en una ley.

Si bien el artículo 15 del TUO de la Ley de Transparencia persigue la protección de fines constitucionalmente legítimos como la seguridad nacional o el orden interno, la entidad no ha acreditado o demostrado de qué manera la entrega de la información solicitada amenaza y vulnera la seguridad de las personas, la integridad territorial, la subsistencia del sistema democrático o las actividades de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). No ha precisado de qué manera la difusión de la información solicitada entorpece el apoyo que brinda las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú en el control de los actos de violencia y vandalismo contra instituciones públicas y privadas y de los actos de agresión contra la integridad de ciudadanos y autoridades, que fueron alegados por el Poder Ejecutivo para declarar el Estado de Emergencia mediante el Decreto Supremo N°143-2022-PCM.

La entidad no ha demostrado dicha amenaza o vulneración a los fines legítimos protegidos por el régimen de información secreta, pese a que tiene la obligación de hacerlo, de conformidad con el Fundamento Jurídico 10 de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N°05173-2011-HD/TC:

“Y es que recogiendo el argumento del actor, sólo se está solicitando una información genérica, tanto así que alternativamente se solicita que los datos a proporcionar sean numéricos. Pero, por otro lado, no basta con alegarse que la información pueda afectar la seguridad y/o poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas, sino que ello debe ser meridianamente acreditado” (subrayado añadido).

Además, a propósito de la invocación de excepciones por motivos de orden interno, el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 10 de la sentencia recaída en el Expediente N°01805-2007-HD/TC ha referido que las entidades públicas deben demostrar que la entrega de la documentación solicitada puede generar una amenaza:

“Recurriendo a un[a] interpretación sistemática de la Constitución, debemos señalar que el orden público se erige como una excepción válida al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en el entendido que la difusión de determinada información pudiera conllevar un riesgo inminente de alteración grave del orden público” (subrayado añadido).

En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido en el principio 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión que “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley **para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas**” (subrayado añadido).

Se observa que la entidad no cumplió con sustentar que la entrega de la información solicitada pueda suponer una amenaza o riesgo inminente a la defensa nacional u orden interno, por lo que el Principio de Publicidad respecto a la documentación requerida se mantiene vigente.

Asimismo, la entidad ha referido que la información solicitada se encuentra clasificada como secreta. Al respecto, el artículo 16 del TUO de la Ley de Transparencia dispone que la información secreta debe estar previamente clasificada para poder ser denegada. El artículo 21 del Reglamento de dicho cuerpo normativo⁴ indica que las entidades públicas que posean u obtengan dicho tipo de información deben contar con un registro de la misma. Estos aspectos de la clasificación de la información solicitada no han sido demostrados por la entidad, pese a que tiene la obligación de demostrarlo. Al respecto, resulta pertinente la Resolución del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública recaída en el Expediente N°02601-2021-JUS/TTAIP, en la que desestimó la aplicación de una excepción de información secreta debido a que la entidad no acreditó la clasificación de la información solicitada como secreta.

Cabe agregar que, conforme al artículo 18 in fine del TUO de la Ley de Transparencia, “(...) no se considerará como información clasificada la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser

⁴ Aprobado por Decreto Supremo N°072-2003-PCM.

utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú” (subrayado añadido)⁵.

En la misma línea, conforme al numeral 4 del artículo 27 de la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su 50° periodo ordinario de sesiones⁶, “La información relacionada con violaciones de los derechos humanos está sujeta a una alta presunción de divulgación, y en ningún caso podrá ser clasificada invocando razones de seguridad nacional” (subrayado añadido). Añade el comentario a pie de página N°21 de la referida Ley Modelo Interamericana que la referencia a información sobre violaciones graves de derechos humanos “(…) puede ampliarse a efecto de abarcar casos en donde aún no se haya determinado la violación, pero exista una fundada presunción o haya peligro inminente de que suceda” (subrayado añadido).

Al respecto, **la información solicitada está relacionada a violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas** durante su intervención en el Estado de Emergencia a nivel nacional declarado mediante Decreto Supremo N°143-2022-PCM.

Sobre dicha relación, cabe mencionar que, con el propósito de observar la situación de derechos humanos en el marco de la crisis institucional y de las protestas realizadas desde el 7 de diciembre de 2022, la CIDH realizó una visita preparatoria al Perú del 20 al 22 de diciembre de dicho año, así como una visita de trabajo al país del 11 al 13 de enero de 2023.

La CIDH ha hecho referencia a violaciones a derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas en la conferencia de prensa sobre su visita de trabajo: “(…) Desde el inicio de las protestas sociales hasta el día de ayer [12 de enero], se han registrado 47 personas

⁵ En particular, las ejecuciones extrajudiciales de personas cometidas por el Estado son consideradas graves violaciones a los derechos humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 41 de la Sentencia de Fondo dictada en el caso Barrios Altos vs. Perú de fecha 14 de marzo de 2001, refirió que: “Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (subrayado añadido).

⁶ Disponible en el siguiente enlace:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/boletines_informativos_DDI_Asamblea_general_OEA_aprueba_Ley_Modelo_Interamericana_sobre_Acceso_Informacion_Publica_Octubre-2020.html.

fallecidas, entre ellas, 7 adolescentes. Adicionalmente, han resultado heridos al menos 650 personas y 290 integrantes de las fuerzas de seguridad. Estos hechos han ocurrido principalmente en Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Junín, La Libertad, Puno y Juliaca, ciudades ubicadas en la parte sur del país con una población mayoritariamente autoidentificada como indígenas y campesinos” (subrayado añadido)⁷.

La CIDH ha indicado que existen **denuncias sobre el uso arbitrario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el contexto de estas manifestaciones**: “En Ayacucho, en las manifestaciones sucedidas el 15 de diciembre, habrían fallecido al menos 12 personas. Según la información recibida, se denuncia que agentes del Estado hicieron uso excesivo de la fuerza, al momento de repeler un intento de toma del aeropuerto. En dicha acción, también resultaron al menos 70 personas heridas, lo que ocasionó el colapso del sistema de salud local. (...) En Juliaca, se registraron hechos de extrema violencia. Según datos oficiales, como resultado de los enfrentamientos ocurridos el 9 de enero, entre las fuerzas de seguridad y las personas que intentaron tomar el aeropuerto, hasta el momento el recuento total en Juliaca ha sido de 19 personas que perdieron la vida. Según las necropsias, dichas personas fallecieron por heridas de arma de fuego” (subrayado añadido)⁸.

⁷ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Conferencia de prensa sobre visita de observación a Perú [videgrabación]. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=XojuleVcw8k>. En la misma línea, la CIDH ha referido en un comunicado de prensa sobre la situación de derechos humanos en el Perú que “(...) condena enérgicamente todo acto de violencia e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para que los **hechos de violencia que han resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas** sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a las personas responsables. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. La CIDH condena el incremento de violencia en el Perú y programa visitas técnicas y de trabajo. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/280.asp>.

⁸ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Conferencia de prensa sobre visita de observación a Perú [videgrabación]. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=XojuleVcw8k>. Acerca de los **hechos de violencia acontecidos en Juliaca** el 9 de enero de 2023, la Defensoría del Pueblo ha manifestado que “Lamentamos las afectaciones al derecho a la vida e integridad de las personas, entre ellas menores de edad, acontecidas como resultado de los enfrentamientos ocurridos el día de hoy en los exteriores del Aeropuerto Inca Manco Cápac de dicha ciudad. (...) El Ministerio Público en su calidad de titular de la acción penal debe realizar las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de la pérdida de vidas humanas, afectaciones a la integridad personal y atentados contra la propiedad, a fin de evitar toda forma de impunidad”. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. *Pronunciamiento sobre hechos acontecidos en Juliaca*. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.defensoria.gob.pe/pronunciamiento-sobre-hechos-acontecidos-en-juliaca/>. **Sobre los hechos de violencia ocurridos en Ayacucho** el 15 de diciembre de 2022, la Defensoría del Pueblo ha sostenido que “(...) hemos señalado que se habría hecho uso de la fuerza de manera desproporcionada. Corresponde al Ministerio Público proseguir con las investigaciones que ya ha



ESTUDIO
ARBIZU & GAMARRA

La CIDH ha reiterado su preocupación por las denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad: "En atención a lo observado, la Comisión resalta las denuncias sobre los impactos del despliegue estatal en niñas, niños y adolescentes. En el Perú, existe un marco normativo que regula el uso de la fuerza por agentes del Estado, así como protocolos reportados por el Estado en cumplimiento de recomendaciones de la Comisión (...). En la contención de determinados hechos de violencia, la Comisión recibió denuncias de disparos indiscriminados en contra de personas manifestantes en ciertas regiones como Ayacucho, así como otras denuncias sobre disparos dirigidos a puntos vitales con armas letales y de alto calibre, en violación al principio del uso gradual de la fuerza. El esclarecimiento de estas denuncias es algo a lo que las investigaciones que se realicen deben darle la máxima prioridad, y esclarecer así lo ocurrido" (subrayado añadido)⁹.

Dicho órgano de derechos humanos ha aseverado en su conferencia de prensa que las denuncias de violaciones a los derechos a la vida e integridad relacionadas con el uso arbitrario de la fuerza deben ser investigadas por fiscalías especializadas en derechos humanos: "Frente a estos hechos, la Comisión recuerda que el Estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, imparciales, y efectivas en un tiempo razonable por parte de las fiscalías especializadas y la fiscalía especializada en derechos humanos, así como juzgar y sancionar a las personas responsables. Considerando la naturaleza de los hechos, debe tener un enfoque étnico racial, y eventuales responsabilidades por cadena de mando, o bien

iniciado, debiendo actuar con la máxima diligencia en el marco de sus competencias". DEFENSORÍA DEL PUEBLO. *Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso con la protección de derechos ante crisis que afecta al país.* Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-reafirma-su-compromiso-con-la-proteccion-de-derechos-ante-crisis-que-afecta-al-pais/>. Respecto a las violaciones de derechos humanos registradas al 16 de diciembre de 2022, Amnistía Internacional ha señalado que advierte que "(...) la forma en que las fuerzas militares y policiales han intervenido en la situación va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos y puede agudizar la actual crisis. Desde la declaratoria del estado emergencia a nivel nacional, el 15 de diciembre, Amnistía Internacional ha continuado recibiendo numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y policiales en las protestas sociales, que van desde el uso excesivo de la fuerza y privaciones de la libertad sin respetar el debido proceso, hasta la tortura". AMNISTÍA INTERNACIONAL. Perú: Demandamos el cese inmediato de la violencia estatal y se establezcan responsabilidades por las violaciones de derechos humanos. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://amnistia.org.pe/noticia/cese-violencia-protestas/>.

⁹ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Conferencia de prensa sobre visita de observación a Perú [videgrabación]. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=XojuleVcw8k>.

establecer quienes fueron las personas que activaron las armas de fuego, lo que debe ser resultado de las investigaciones. Corresponde a las autoridades adoptar las medidas necesarias para reparar de manera integral este daño, incorporando un enfoque intercultural, que considere los impactos a las víctimas, sus familias y su comunidad (...) que incluya la restitución, la rehabilitación y las garantías de no repetición” (subrayado añadido)¹⁰.

Conforme se advierte de las declaraciones de la CIDH sobre su visita de trabajo al Perú para observar la situación de los derechos humanos, **existen denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad** (Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú) en el contexto de las protestas iniciadas el 7 de diciembre de 2022, que requieren ser investigadas por Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos.

Cabe agregar que la Fiscalía de la Nación del Perú ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte; el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el Ministro del Interior, Víctor Rojas; el Ministro de Defensa, Jorge Chávez; el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; y el exministro del Interior, César Cervantes, **por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidas durante las protestas en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en los departamentos de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho**¹¹.

Por su parte, diversos medios de comunicación han reportado sobre el uso arbitrario de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en el contexto de las protestas ciudadanas antes referidas¹². Al respecto, Ojo Público ha indicado en un

¹⁰ COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Conferencia de prensa sobre visita de observación a Perú [videgrabación]. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=XojuleVcw8k>.

¹¹ MINISTERIO PÚBLICO [@FiscaliaPeru]. *Comunica el inicio de investigación preliminar contra altas autoridades por presuntos delitos cometidos durante las protestas en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023*. Visto: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://twitter.com/FiscaliaPeru/status/1612956655846846464>

¹² LA REPÚBLICA. *Ayacucho: Las diez víctimas murieron por arma de fuego*. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://larepublica.pe/politica/actualidad/2022/12/22/protestas-ayacucho-las-diez-victimas-murieron-por-arma-de-fuego-jhonatan-alarcon-galindo-pnp-ejercito-cidh-congreso-dina-boluarte/>; SALUD CON LUPA. *Los muertos de un país fracturado*. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://saludconlupa.com/noticias/los-muertos-de-un-pais-fracturado/>; NEW YORK TIMES. *Una pausa en las protestas de Perú para honrar a los muertos*. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://www.nytimes.com/es/2022/12/19/espanol/protestas-peru-muertos.html>.

reportaje que da cuenta de los hechos de violencia al 15 de enero de 2023 que “Una serie de imágenes, testimonios, manuales policiales y necropsias analizadas por OjoPúblico exponen graves vulneraciones a los derechos humanos durante las acciones de represión de la policía y militares, principalmente en las regiones del sur del país. (...) En 39 días de gobierno, [al 15 de enero de 2023] 49 personas han fallecido en las protestas: 41 civiles y un policía durante las manifestaciones y otras siete a consecuencia del bloqueo de vías y accidentes de tránsito a raíz de la paralización. Entre los fallecidos hay siete menores de edad, tres de ellos eran escolares. Gran parte de las muertes son producto de graves heridas en la cabeza y tórax generadas por proyectiles de armas de fuego de uso policial o militar. El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público reportó que solo en Juliaca –la región con mayor número de muertes– nueve de los 17 fallecidos presentaban proyectiles disparados con armas de fuego. OjoPúblico ha documentado que incluso algunas de estas personas no participaban en las protestas, regresaban a casa o integraban brigadas de ayuda, e igual fueron alcanzadas por los disparos. En este mismo periodo, más de 650 civiles y 250 agentes de las fuerzas del orden han sido heridos. (...) La mayor cantidad de muertes se produjeron en torno a la represión de las fuerzas del orden, cuando los manifestantes intentaron tomar los aeropuertos en Apurímac, Ayacucho y Puno. El 12 y 15 de diciembre del 2022 y, luego, el lunes 9 de enero de este año, grupos de manifestantes ingresaron o intentaron llegar a los aeropuertos de Andahuaylas, Huamanga y Juliaca, respectivamente. Las fuerzas del orden –entre policías y militares– respondieron con violencia: gran parte de ellas por disparos de proyectiles de armas de fuego en la cabeza y el tórax. Así lo confirman las necropsias de varias de las víctimas a la que OjoPúblico tuvo acceso. ‘Herida penetrante en tórax posterior por proyectil de arma de fuego’, “herida penetrante en cabeza por proyectil de arma de fuego’, se lee” (subrayado añadido)¹³.

Agrega Ojo Público que “Las pruebas sobre el uso de armas de fuego contra civiles por parte de los militares desde el inicio de la represión son distintas y numerosas, pero no se han detenido a pesar del llamado de la Defensoría del Pueblo. Las necropsias realizadas a ocho de los diez jóvenes que fallecieron en Ayacucho señalan que recibieron impactos por

¹³ OJO PÚBLICO. *Emergencia en Perú: la represión del gobierno de Boluarte expone violaciones a los derechos humanos*. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://ojo-publico.com/4201/represion-peru-expone-graves-vulneraciones-los-derechos-humanos>; OJO PÚBLICO. *Un memorial por los adolescentes y jóvenes muertos en las protestas*. Consulta: 20 de enero de 2023. Disponible en: <https://ojo-publico.com/4045/un-memorial-los-adolescentes-y-jovenes-muertos-las-protestas>.



ESTUDIO
ARBIZU & GAMARRA

proyectiles de arma de fuego. En seis casos, estos impactos fueron en el tórax. En uno, fue en el cráneo y, en otro, en el abdomen. Incluso, hay casos como los del joven cusqueño y el estudiante de gastronomía Rosalino Flores Valverde, de 21 años, que recibió más de 30 proyectiles de armas de fuego (perdigones) en su cuerpo. Los médicos del Hospital Antonio Lorena informaron a OjoPúblico que tiene muy afectados sus intestinos, riñón y pulmón. Su estado es muy crítico. (...) Como OjoPúblico ha explicado en un informe anterior, las acciones policiales para prevenir los disturbios en protestas están enmarcadas en el decreto legislativo 1186 (aprobado en agosto del 2015), que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. La policía no debe disparar a corta distancia de los manifestantes y, cuando lo haga, no debe hacerlo hacia la parte superior del cuerpo, sino hacia la zona inferior. Sin embargo, hay varios heridos críticos por disparos de perdigones a muy corta distancia”.

Añade Ojo Público que “Las imágenes de las protestas desde el 7 de diciembre hasta el momento –recogidas por la Red Investigativa Regional de OjoPúblico y por decenas de ciudadanos– muestran que la policía dispara bombas lacrimógenas y perdigones contra el cuerpo de los manifestantes. También muestran cómo los militares dispararon sus armas de guerra de largo alcance durante la represión, incluso cuando los manifestantes ya huían del lugar. (...) Aunque las investigaciones penales aún están en curso, lo que se ha podido saber es que gran cantidad de personas murieron a causa de los impactos por proyectil de arma de fuego. Todos por heridas provocadas en la parte superior del cuerpo: cabeza y tórax. (...) En las protestas se registraron, además del uso de perdigones y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, disparos de fusiles AKM y galil. Estas últimas armas fueron empleadas por personal del Ejército en Ayacucho, donde también se evidenció que personal de la institución castrense dirigió los disparos directamente hacia el cuerpo de los manifestantes. La presencia de las Fuerzas Armadas se dio después de que el Ejecutivo decretara el estado de emergencia, primero, en ciertas regiones y, luego, lo extendiera a todo el país. La resolución, publicada en el diario El Peruano, autorizó que la PNP, con ayuda de las FF.AA., se haga cargo del control interno.

Añade Ojo Público que “Testimonios recogidos por OjoPúblico en Andahuaylas, Ayacucho y Puno, así como imágenes grabadas por ciudadanos, aseguran que la policía arroja bombas lacrimógenas desde los helicópteros contra los manifestantes. Y, a pesar de las advertencias de organizaciones de derechos humanos y entidades públicas, lo ha continuado haciendo.

01 687 78 32
Los Sauces 285
San Isidro

Incluso, el 15 de diciembre del 2022, la Defensoría del Pueblo solicitó públicamente a las Fuerzas Armadas y a la policía, detener el uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros. Sin embargo, esto continúa”.

De este modo, se advierte que los medios de comunicación también han registrado las violaciones de derechos humanos perpetradas por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas durante las protestas iniciadas el 7 de diciembre de 2022.

En ese sentido, obtener la directiva de planeamiento, los planes de operaciones y las órdenes de operaciones emitidos por las Fuerzas Armadas, emitidos en virtud del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1095, en el marco del Estado de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo N°143-2022-PCM, contribuye a que las personas conozcan las circunstancias en que las Fuerzas Armadas utilizaron la fuerza pública, lo cual repercute en la satisfacción del derecho a la verdad, es decir, en que la sociedad conozca la actuación de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a las violaciones de derechos humanos que se perpetraron durante dichas protestas. Asimismo, la entrega de dicha información permite el control ciudadano y la rendición de cuentas. Considerar lo contrario supondría generar espacios de secreto en el corazón del poder público favorables a la impunidad y a prácticas en defensa de intereses de grupo o individuales reñidos con el bienestar general.

Por lo expuesto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas debe proporcionar la información requerida en mi solicitud, al encontrarse amparada dentro del derecho de acceso a la información pública, y al no haberse desvirtuado el principio de publicidad respecto de dicha información, siendo que, al estar referida al accionar de las Fuerzas Armadas durante el Estado de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo N°143-2022-PCM, su entrega contribuye al ejercicio del derecho a la verdad.

OTROSI DIGO: Adjunto como anexo los siguientes documentos:

Anexo 1. Oficio N°152-CCFFAA/SG/UAIP de fecha 11 de enero de 2023, emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Da cuenta de mi solicitud de acceso a la información pública presentada al Ministerio de Defensa y del traslado de la misma a las Fuerzas Armadas.

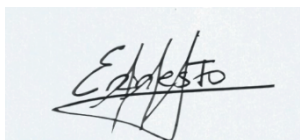
Anexo 2. Oficio N°00648-2022-MINDEF/SG-OAIP de fecha 28 de diciembre de 2022, mediante el cual el Ministerio de Defensa trasladó mi solicitud al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Anexo 3. Mi Documento Nacional de Identidad escaneado

SEGUNDO OTRO SÍ DIGO: Que, en ejercicio de mi derecho de defensa, apersono como mi abogado al Estudio Jurídico Arbizu & Gamarra, representado por los abogados Ronald Alex Gamarra Herrera, con registro del Colegio de Abogados de Lima N°13434; Julio César Arbizu González, con registro del Colegio de Abogados del Callao N°5489; y Marco Antonio Gamarra Galindo, con registro del Colegio de Abogados de Lima N°80375.

POR LO EXPUESTO:

Solicito al Ilustre Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública admitir a trámite y declarar fundado en su oportunidad, el presente recurso de apelación contra la denegatoria a mi solicitud de acceso a la información pública; y, en consecuencia, disponer que las Fuerzas Armadas me entreguen la información requerida.



Ernesto Cabral Mejía
DNI 71313960



Julio Arbizu Gonzalez
Abogado
CAC 5489



ESTUDIO
ARBIZU & GAMARRA

Ronald Gamarra Herrera
Abogado
CAL 13434

Marco Antonio Gamarra Galindo
DNI N°71942391
CAL N°80375

01 687 78 32
Los Sauces 285
San Isidro